

CAPÍTULO 8 · SESIÓN 1 DE 2

Las respuestas estatales al delito

Juanjo Medina

**Que el Estado tenga la
potestad exclusiva de castigar
es una rareza histórica.**

Y muy reciente. En España, no antes del siglo XIX.



El derecho no se descubre: se promulga

Alguien decide qué será la regla. Y ese alguien no es cualquiera.

*Incipit del Vidal Mayor, primera compilación del Fuero de Aragón, Vidal de Canellas, 1247.
Dominio público, vía Wikimedia Commons.*

Tres procesos paralelos

Ninguno tiene fecha de nacimiento clara. Ninguno estaba terminado en 1800.

1

Acumulación

El Estado se queda con la capacidad material de ejercer violencia.

2

Centralización

Absorbe la potestad de juzgar, subordinando los tribunales que competían.

3

Secularización

Cambia lo que legitima el castigo: de lo religioso a lo secular.



La pretensión, no el hecho

Hobbes publica esto en 1651, en plena guerra civil. El soberano sostiene a la vez la espada y el báculo: las dos jurisdicciones que aún competían.

Abraham Bosse, frontispicio de Leviathan, de Thomas Hobbes, Londres, 1651. British Library. CC0, vía Wikimedia Commons.

Dos poderes que no van juntos

Poder despótico

Capacidad de decidir sin negociar con la sociedad.
Las monarquías absolutas tenían mucho.

Poder infraestructural

Capacidad real de penetrar el territorio y ejecutar lo decidido.
Las monarquías absolutas apenas tenían ninguno.



**Y el castigo se hizo
más espectacular,
no menos**

**El cadalso no se levanta a escondidas. Se monta en el
centro de la ciudad y de espaldas a los edificios del
poder.**

*Ejecución de Johan van Oldenbarnevelt en el Binnenhof de La Haya, 1619.
Grabado anónimo, 1777. Rijksmuseum. CC0, vía Wikimedia Commons.*

60 %

de los condenados a muerte
era indultado

En la Inglaterra del Bloody Code las leyes capitales pasaron de unas cincuenta a más de doscientas. Y no había policía ni ministerio fiscal.

¿Cuándo tuvo el Estado español el monopolio REAL del castigo?

- A** Con los Reyes Católicos
- B** Con los Borbones, siglo XVIII
- C** A mediados del siglo XIX
- D** Ya en el siglo XX

El momento en que empieza a poder representarse como escándalo

Goya pinta esto entre 1808 y 1812, los mismos años en que Cádiz debate la Constitución.



Francisco de Goya, *Escena de Inquisición*, 1808-1812. Dominio público, vía Wikimedia Commons.

“*La función del castigo debe ser prevenir futuros delitos, no satisfacer la venganza.*”

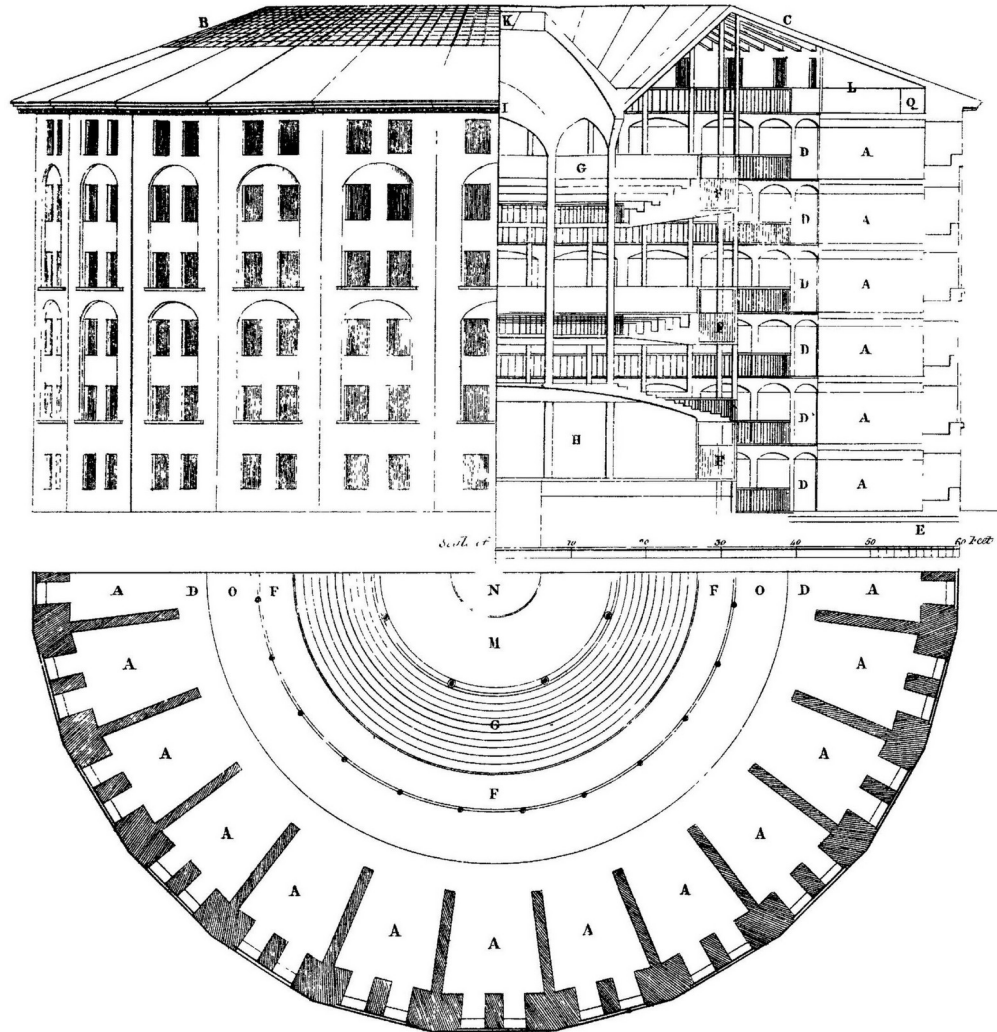
Cesare Beccaria, 1764 · De los delitos y de las penas



Cesare Beccaria (1738-1794)

“*La naturaleza ha sometido a la humanidad al dominio de dos soberanos amos: el dolor y el placer.*”

Jeremy Bentham



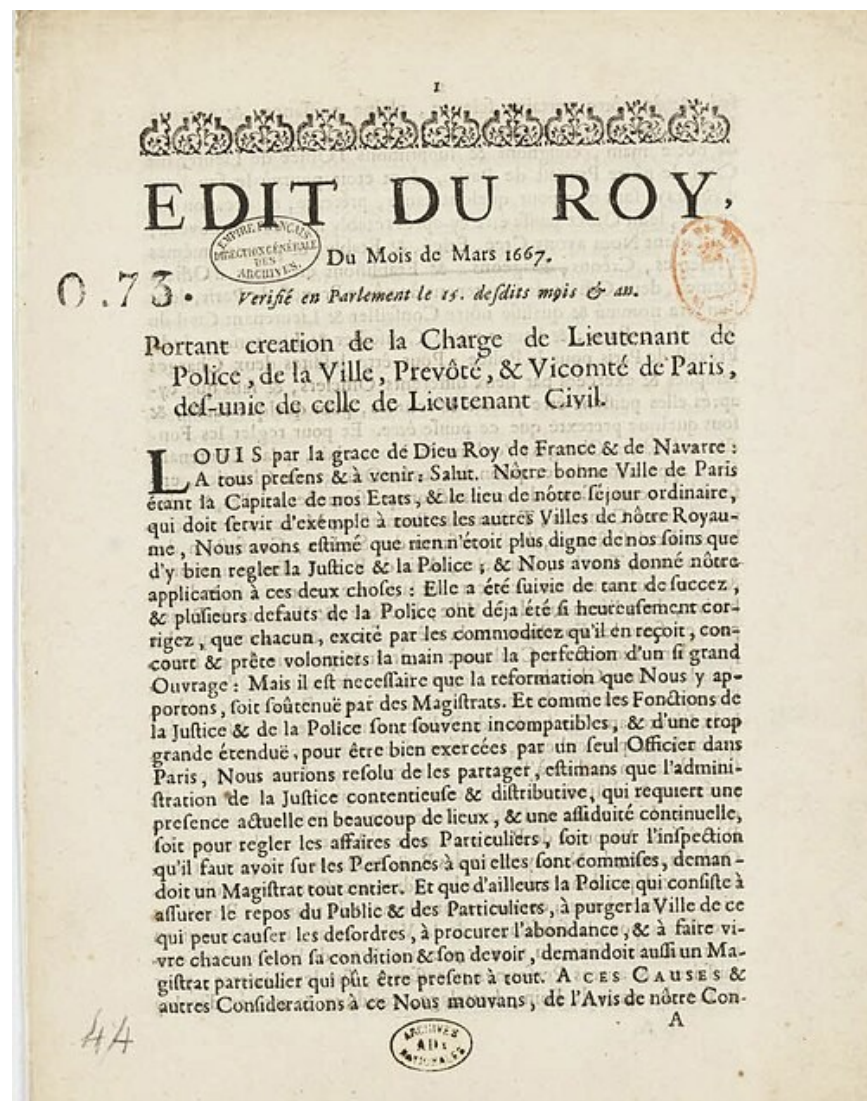
El panóptico

Las celdas en anillo contra el muro exterior, abiertas hacia el centro. En el centro, la torre de inspección.

*Lámina publicada en The Works of Jeremy Bentham, vol. IV, ed. Bowring, 1843.
Dominio público, vía Wikimedia Commons.*

La policía y la prisión son invenciones modernas.

La humanidad ha vivido sin ellas durante la mayor parte de su existencia.



1667: la vigilancia se hace oficio

Luis XIV crea el cargo de teniente de policía de París y lo separa del de teniente civil. Policía era el cargo y sus poderes, no un cuerpo de agentes.

Édit portant création de la lieutenance générale de police, Luis XIV, marzo de 1667. Archives Nationales de France. Dominio público, vía Wikimedia Commons.

Lo que cambia en 1829

Antes

Policía significaba la gobernanza de un territorio en todos sus aspectos. Un sistema autocontenido con poder legislativo, regulatorio, judicial y ejecutivo.

Después

Una rama del sistema penal, que pone a los delincuentes en manos del poder judicial. Y el término pasa a designar al conjunto de hombres que hacen esa labor.



La objeción de la época

Wellington y Peel dibujados como granaderos. El reproche era que el nuevo cuerpo sería una gendarmería encubierta, incompatible con las libertades inglesas.

John Phillips, State Watchmen. Of 1829, mayo de 1829. British Museum. Dominio público, vía Wikimedia Commons.

Casas Viejas, enero de 1933

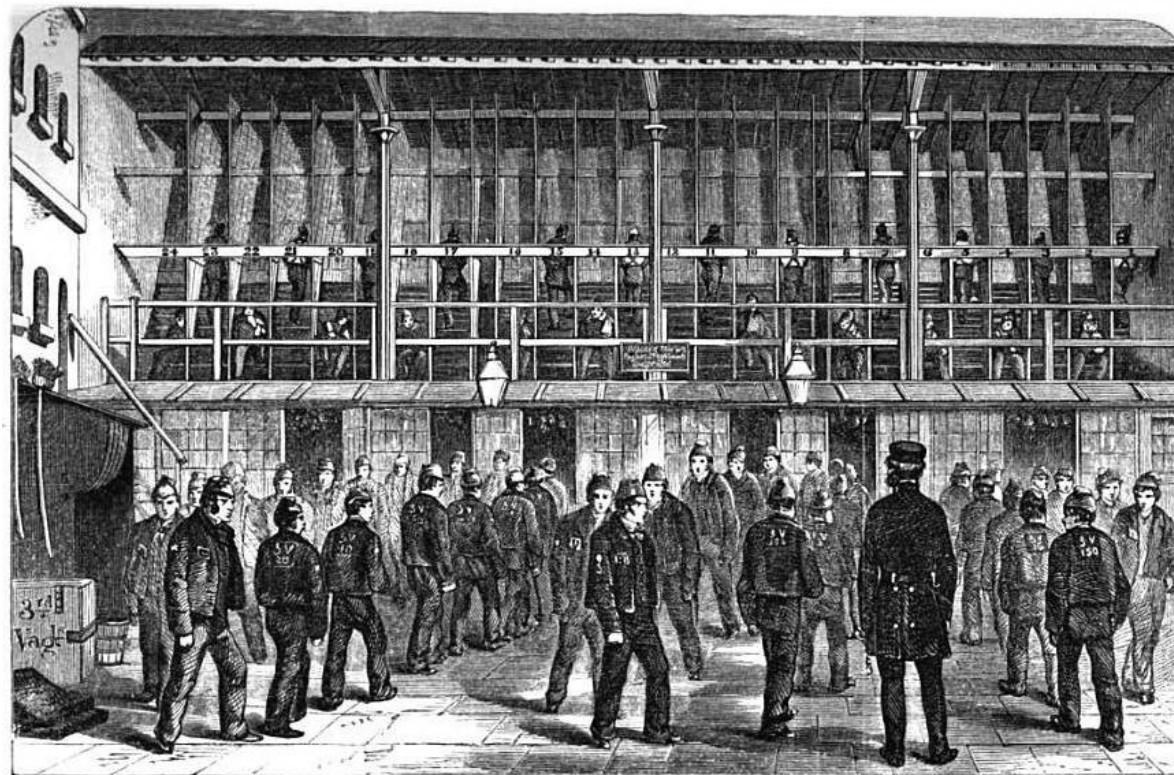
El Gobierno sostuvo que habían caído en combate. La investigación estableció que varios fueron sacados de sus casas y fusilados.



Fotografía de los sucesos de Casas Viejas, enero de 1933. Autoría no identificada. Dominio público, vía Wikimedia Commons.

La prisión toma de la fábrica su forma de organizar el trabajo

La máquina, los puestos idénticos, las filas, el supervisor. Lo que no toma prestado es la mercancía.



PRISONERS WORKING AT THE TREAD-WHEEL, AND OTHERS EXERCISING, IN THE 3RD YARD OF THE VAGRANTS' PRISON, COLDBATH FIELDS.

(From a Photograph by Herbert Watkins, 179, Regent Street.)

La Ilustración no inventó el encierro.

Inventó una idea nueva sobre para qué debería servir: corregir a quien lo padece.

Dos modelos, un mismo sustrato religioso

Filadelfia · pensilvano

Aislamiento total del preso.
El recogimiento y la reflexión
moral conducirían al
arrepentimiento.

Auburn

Trabajo colectivo con silencio
absoluto. El trabajo como medio
de disciplina y redención.

“*El castigo debe servir para corregir,
no para vengar.*”

Concepción Arenal, 1820-1893



*Visitadora de prisiones e inspectora de casas de
corrección de mujeres*

Mucha doctrina, casi ninguna ley.

El correccionalismo tuvo en España más desarrollo que en ningún país. Y apenas traducción legal.

Del pecador al paciente.

La prisión se convierte en laboratorio de observación y tratamiento.

¿Quién pagó, y qué quería a cambio?

- 1 Grupos pequeños. A cada uno, una institución penal de las que hemos visto hoy.
- 2 ¿Quién la impulsó? ¿Qué problema decía resolver? ¿Y qué resolvía en la práctica?
- 3 ¿A quién se aplicó primero?

Hoy: cómo se construyó la maquinaria.

El próximo día: qué produce usarla, y qué se ha propuesto en su lugar.

CAPÍTULO 8 · SESIÓN 2 DE 2

Qué produce castigar

Juanjo Medina

Nadie preguntó qué produce castigar.

Durante siglo y medio la respuesta penal se discutió solo en clave normativa.

“
La desviación no es una cualidad del acto que la persona comete, sino una consecuencia de la aplicación por parte de otros de reglas y sanciones a un «infractor».

Howard Becker, 1963 · Outsiders



La etiqueta vive en el archivo

Clotilde Adnet, diecinueve años, bordadora. La ficha conserva el número, el nombre y las medidas. La palabra que la clasificaba, «anarquista», no está en la cartulina.

Alphonse Bertillon, ficha antropométrica de Clotilde Adnet, 7 de enero de 1894. The Metropolitan Museum of Art. CC0, vía Wikimedia Commons.

Lemert: dos desviaciones

Primaria

Los actos iniciales.
Transgresiones que pueden
pasar inadvertidas.
Casi todo el mundo las comete.

Secundaria

La que surge cuando la persona
es públicamente etiquetada
y asume esa identidad.
Ahí empieza la carrera.

Procesar formalmente a un menor por el sistema de justicia juvenil, ¿reduce su reincidencia?

- A** Sí, bastante
- B** Sí, algo
- C** No la cambia
- D** No: probablemente la aumenta

Lo que la etiqueta le cuesta a quien la lleva

1 El empleo

Pager: los antecedentes reducen drásticamente la contratación, incluso en delitos menores.

2 Los vínculos

Sampson y Laub: la prisión rompe familia, trabajo y comunidad, esenciales para desistir.

3 La desigualdad

Western: el encarcelamiento no solo castiga la pobreza, la reproduce.

4 El barrio entero

Clear: donde hay mucho encarcelamiento se erosiona la cohesión y sube el delito.

**Y la teoría de las consecuencias
no buscadas produjo
consecuencias no buscadas.**

Net widening: redes más anchas, más fuertes y distintas.

El sistema penal no es neutral.

Ni en la ley que se escribe, ni en la que se aplica, ni en a quién se le aplica.

Dónde pesa el poder

En las cuatro fases, no en una.

1 Al crear la ley

Los delitos financieros reciben sanciones leves; la pobreza y la protesta se criminalizan.

2 Al vigilar

La policía concentra su presencia en barrios pobres: de ahí la sobrerrepresentación estadística.

3 Al juzgar

La capacidad económica determina el acceso a una defensa de calidad.

4 Al castigar

La prisión funciona como espacio de reproducción de la exclusión social y racial.

WANTED BY THE FBI

INTERSTATE FLIGHT - MURDER, KIDNAPING
ANGELA YVONNE DAVIS

Photograph taken 1969 Photograph taken 1970

Alias: "Tame"

Age:	26, born January 26, 1944, Birmingham, Alabama	Eyes:	Brown
Height:	5'8"	Complexion:	Light brown
Weight:	145 pounds	Race:	Negro
Build:	Slender	Nationality:	American
Hair:	Black		
Occupation:	Teacher		
Scars and Marks:	Small scars on both knees		

Fingerprint Classification: 4 M 5 Ua 4
 1 17 U

CAUTION

ANGELA DAVIS IS WANTED ON KIDNAPING AND MURDER CHARGES GROWING OUT OF AN ABDUCTION AND SHOOTING IN MARIN COUNTY, CALIFORNIA, ON AUGUST 7, 1970. SHE ALLEGEDLY HAS PURCHASED SEVERAL GUNS IN THE PAST. CONSIDER POSSIBLY ARMED AND DANGEROUS.

A Federal warrant was issued on August 15, 1970, at San Francisco, California, charging Davis with unlawful interstate flight to avoid prosecution for murder and kidnaping (Title 18, U. S. Code, Section 1073).

IF YOU HAVE ANY INFORMATION CONCERNING THIS PERSON, PLEASE NOTIFY ME OR CONTACT YOUR LOCAL FBI OFFICE. TELEPHONE NUMBERS AND ADDRESSES OF ALL FBI OFFICES LISTED ON BACK.

Entered NCIC
 Wanted Flyer 457
 August 18, 1970

J. Edgar Hoover
 DIRECTOR
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D. C. 20535
 TELEPHONE, NATIONAL 8-7117

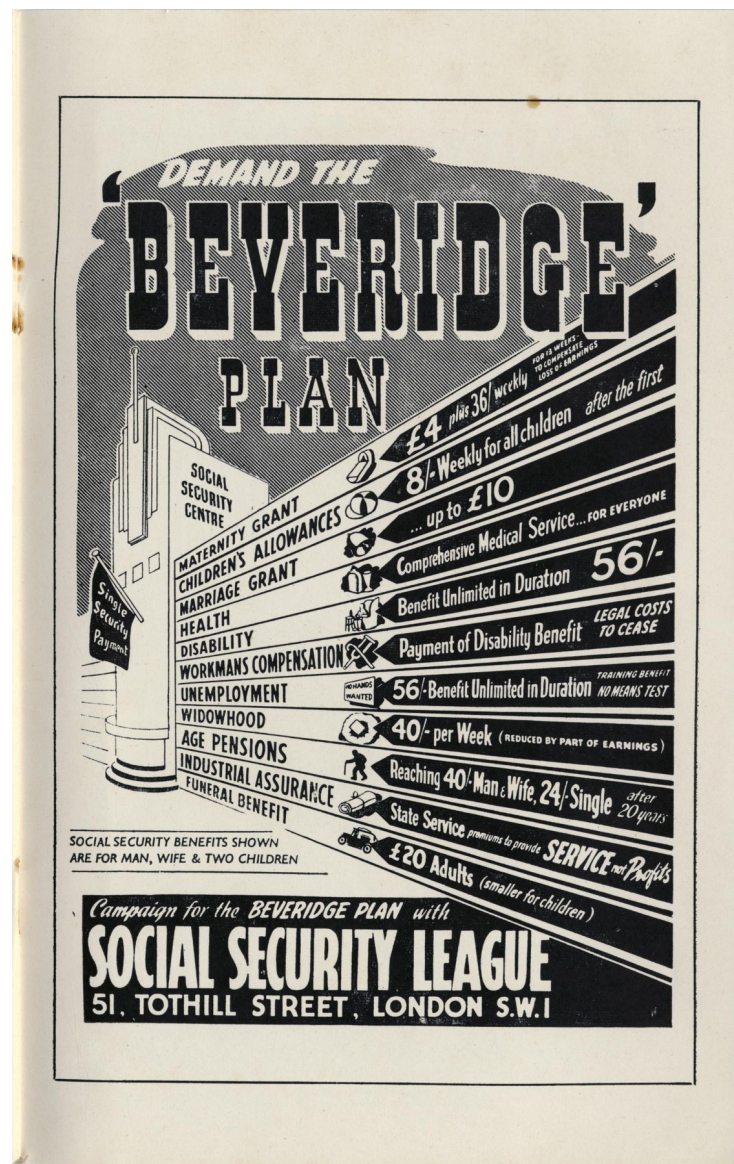
El Estado que produce categorías

Davis analizaba cómo el Estado fabrica categorías raciales de criminalidad. El mismo Estado la fichó a ella, con una casilla de «raza».

Wanted by the FBI: Angela Yvonne Davis, 18 de agosto de 1970. Obra del gobierno federal de los Estados Unidos. CCO, vía Wikimedia Commons.

¿Qué tipo de Estado, qué tipo de castigo?

La pregunta que ha ocupado a la criminología en las últimas décadas.



El Estado social

Las prestaciones se despliegan en abanico. Y al pie, en letra pequeña, quién es el destinatario: «hombre, esposa y dos hijos».

Demand the Beveridge Plan, cartel de la Social Security League, Londres, 1944. LSE Library, vía Wikimedia Commons.

La penalidad del bienestar.

El delito como síntoma de exclusión; el castigo como instrumento de reinserción.

Tres regímenes, tres penalidades

Esping-Andersen, leído por Cavadino y Dignan. Y un cuarto que nos toca.

1 Socialdemócrata

Nórdicos. Baja penalidad, alta inclusión. El castigo como último recurso.

2 Corporativista

Europa continental. Penalidad paternalista que reproduce las jerarquías que protege.

3 Liberal

EE. UU., Reino Unido. Alta penalidad y exclusión. Encarcelamiento masivo.

4 Mediterráneo

Ferrera: protección fragmentada, familia como proveedora, y distancia entre norma y entrega.

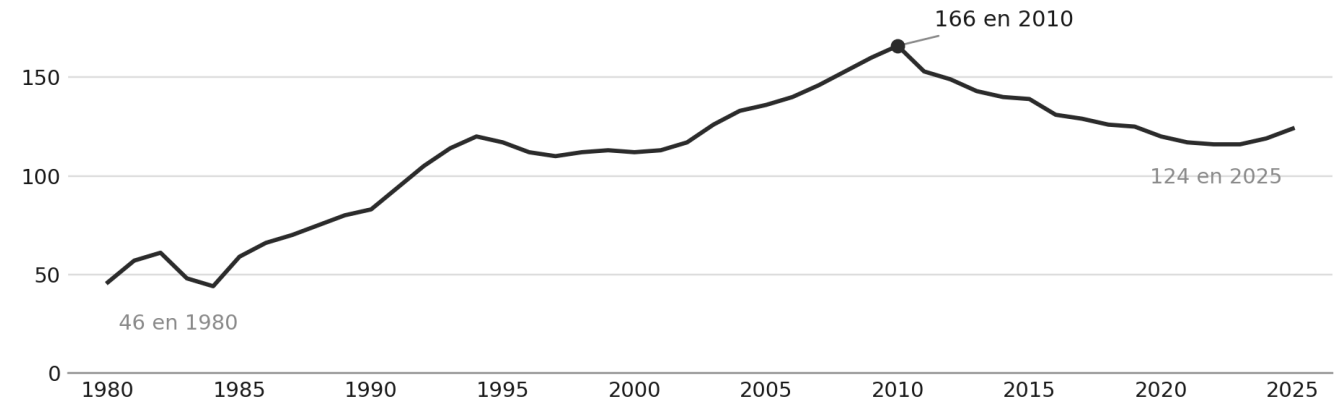
El Estado centauro.

Liberal en la economía, autoritario en lo penal. No un Estado mínimo: uno selectivo.

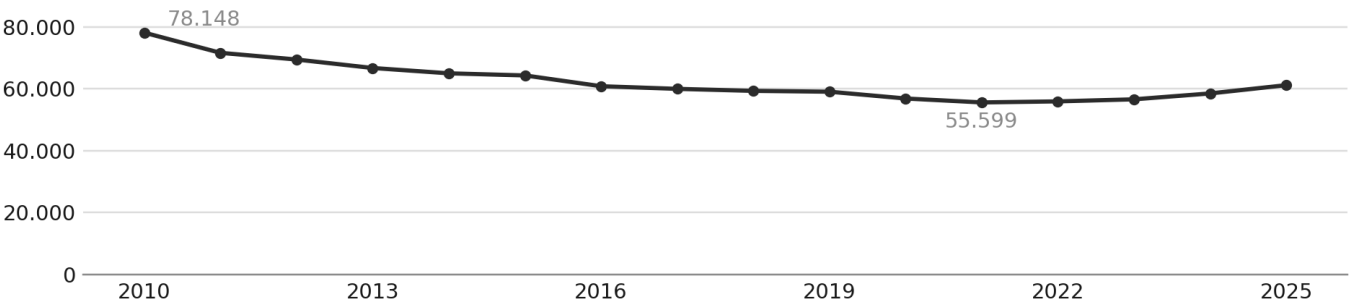
El encarcelamiento en España se multiplicó por 3,6 entre 1980 y 2010

Desde ese máximo la tasa ha caído un 25 %, pero vuelve a subir desde 2022.

Tasa de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes, 1980-2025



Personas encarceladas, total nacional, 2010-2025



Fuentes: tasa 1980-2009, Cid (2020), figura 4. Tasa y total 2010-2025, Cid y Varona (2026), tabla I. Ambos a partir de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Dirección General de Serveis Penitenciaris de Catalunya. Las dos series son medias de los doce meses del año e incluyen a las personas en prisión preventiva.

De una cultura de la solidaridad a una cultura del control.

Cuando el bienestar se privatiza, el castigo se endurece.

Pero el crecimiento no ha sido penal. Ha sido regulatorio.

Braithwaite: el neoliberalismo no produjo un Estado mínimo, sino uno distinto.

**No se derogan las normas.
Se vacía a quien
debe aplicarlas.**

Desregulación estructural: atacar al organismo en lugar de a la regla.

1

inspector de seguridad
laboral por cada
84.000 trabajadores

Estados Unidos, previsión para 2026. La norma sigue vigente; lo que se ha desmantelado es la capacidad de aplicarla.

Cinco propuestas de reducir lo penal

1 Realismo de izquierda

Lea y Young: el delito daña más a los barrios obreros. Más política social.

2 Garantismo

Ferrajoli: derecho penal mínimo, subordinado a los derechos fundamentales.

3 Justicia restaurativa

Cambia la pregunta: quién ha sido dañado y qué necesita.

4 Abolicionismo

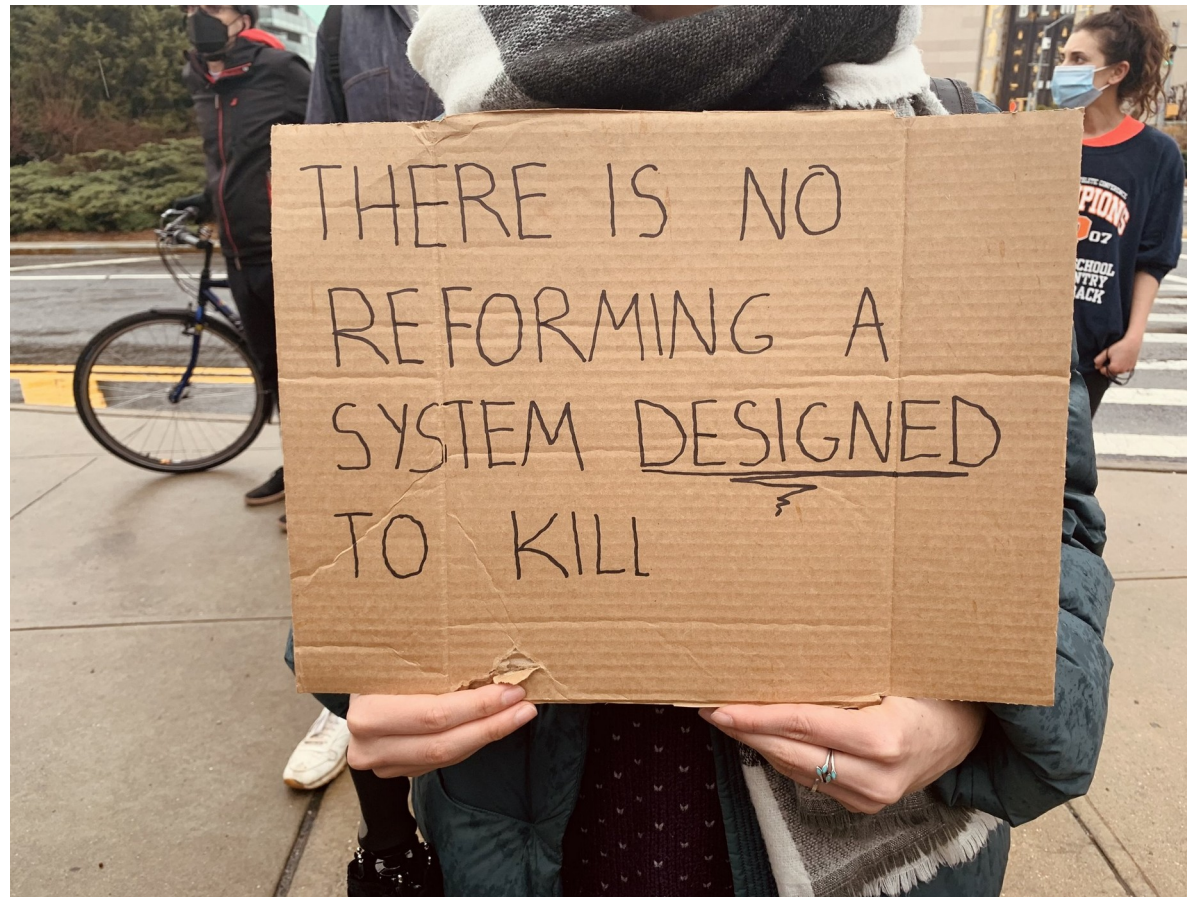
Christie, Mathiesen, Hulsman: el sistema penal es en sí violencia institucionalizada.

5 Despoliciamiento

Defund the Police: transferir fondos y funciones a servicios civiles.

«No se puede reformar un sistema diseñado para matar»

Es exactamente la premisa que Langer, Levin, Wacquant y Garland aceptan en el diagnóstico y rechazan en la conclusión.



Tres lecciones del capítulo

1

Norma y capacidad

Desconfiad de cualquier descripción del sistema penal que solo lea la ley.

2

Nunca fue neutral

Quién es vigilado y quién acaba encerrado no son cuestiones técnicas.

3

Lo penal es una parte

Y probablemente no la mayor.
Si medís el delito por lo que el sistema procesa, medís una decisión política.

¿Cuánto aparato penal necesita una sociedad?

- 1 A cada grupo, una de las cinco propuestas: realismo, garantismo, restaurativa, abolición, despoliciamiento.
- 2 Defendéla en dos minutos. Qué problema resuelve y qué deja sin resolver.
- 3 ¿Qué parte del desacuerdo podría zanjar la evidencia? ¿Y cuál no?

**El desacuerdo no es empírico.
Es ético y estratégico.**

Y conviene que salgáis sabiendo dónde está, no con una posición ya tomada.